

Derecho Minero y Territorios Indígenas

Marco normativo, procedimientos y herramientas de defensa para autoridades y comunidades indígenas originarias en Bolivia.

LEY 535

CONSULTA PREVIA

DERECHOS ORIGINARIOS



Estructura del Sector Minero

Ministerio de Minería

Nivel de división de políticas de fiscalización del sector.

AJAM

Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera: otorga contratos y administra el registro minero.

COMIBOL

Prospección, explotación, concentración y fundición. Elabora cartas geológicas.

JOFÍN

Fondo financiero para cooperativas mineras. Otorga préstamos para proyectos productivos.



¿Qué es el Derecho Minero?



El derecho minero otorga a los titulares — empresas mineras, cooperativas o empresas estatales— la potestad sobre toda la **cadena productiva**: extracción, transporte, refinación y comercialización del mineral.

- Se obtiene mediante un **contrato administrativo minero**, instrumento legal reconocido por el Estado en un área determinada.

Derechos preconstituidos: concesiones otorgadas antes de 1991, anteriores a la Constitución y la Ley Minera.

Principios de la Ley 535 — Artículo 5

Función económica y social

Beneficia a la comunidad: contratación local y retorno a la población.

No transferibilidad

El derecho minero no es hereditario ni transferible (a diferencia del Código Minero anterior).

Seguridad jurídica

El Estado garantiza al operador minero; Art. 100 prevé amparo administrativo con fuerza pública.

Responsabilidad social y ambiental

El operador debe ejecutar cierre y restitución ambiental (plantines, programas de no contaminación).

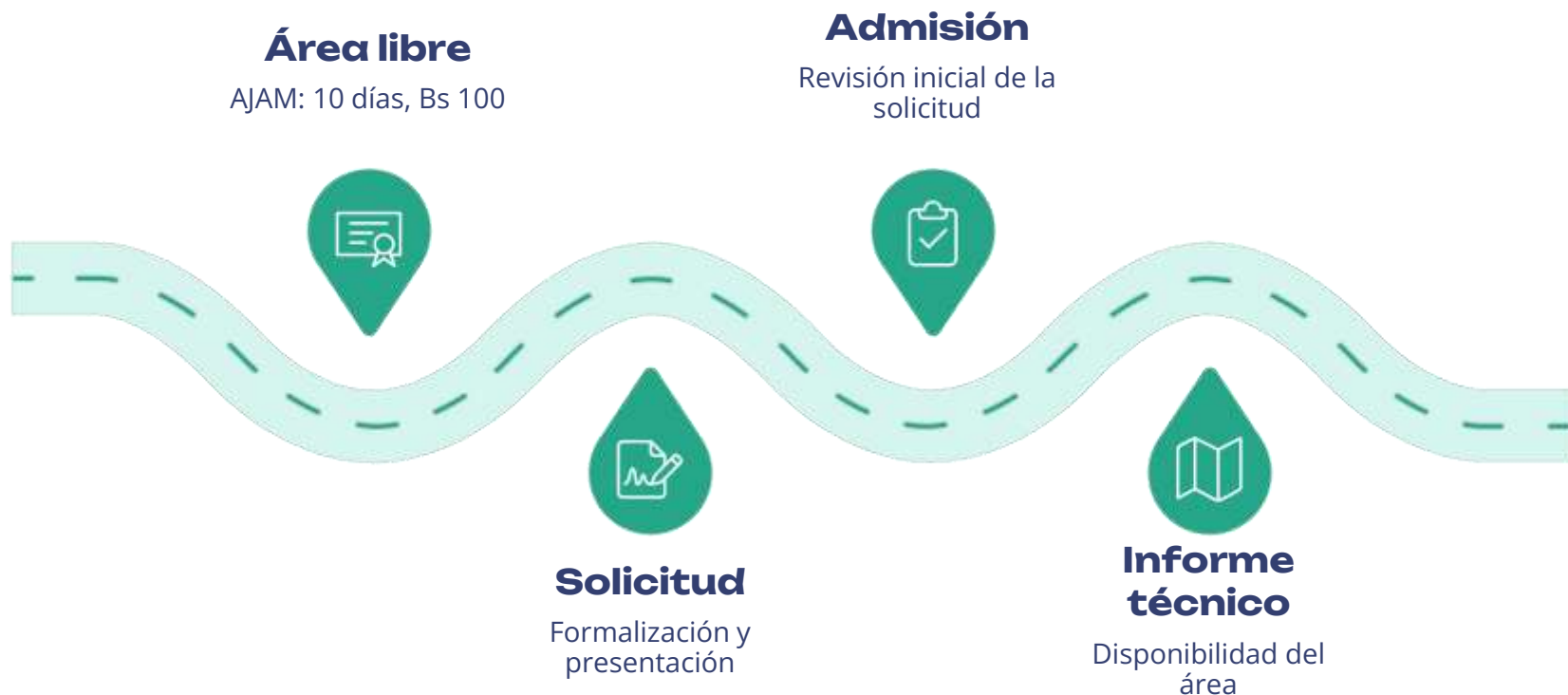
Reciprocidad con la Madre Tierra

Revisar Ley 300 sobre derechos de la Madre Tierra.

Protección de naciones originarias

Inciso H: los actores mineros no pueden vulnerar a los pueblos indígenas.

Procedimiento de Otorgación de Áreas Mineras



Los pasos 1 al 6 son administrativos. El paso 7 —**consulta previa**— es donde las comunidades tienen mayor capacidad de incidencia y oposición.



La Consulta Previa: Derecho Fundamental

1

Fase 1: Identificación

Sociólogo de AJAM identifica comunidades afectadas y elabora informe preliminar.

2

Fase 2: Deliberativa

El empresario socializa su plan de trabajo. Tribunal Electoral actúa como veedor. Se vota: mayoría absoluta aprueba.

3

Fase 3: Mediación

Si hay oposición, se abre espacio de diálogo con nuevas propuestas del operador.

4

Decisión Final

El Ministerio de Minería decide. **La consulta no es vinculante** — aspecto anticonstitucional que debe reformarse.

Requisitos por Tipo de Operador

Tipo	Documentos principales	Observaciones
Cooperativa	Personería jurídica (ACOOOP), ficha de registro, poder notarial, NIT, plan de trabajo, certificado de área libre	ACOOOP fiscaliza cooperativas a nivel nacional
Empresa Privada	Testimonio de constitución (SEDEPREC), matrícula de comercio, poder representante, NIT, plan de inversión, certificado de área libre	Registro en Impuestos Nacionales obligatorio
Empresa Estatal	Norma de creación, copia de máxima autoridad, poder, plan de trabajo, certificación de área libre	Solo empresas estatales actualmente autorizadas en tierras de terceros

Amparo Administrativo Minero



El **Art. 100** de la Ley 535 permite al operador minero acudir a la fuerza pública ante invasión, bloqueo u obstrucción para restituir su derecho.



Requisitos para activarlo:

Comando de Policía, escritura pública legalizada, poder del representante legal y pago de patentes mineras (por cuadrícula).

Las comunidades pueden oponerse legalmente si el operador incumple requisitos o no pasó consulta previa.

Casos y Herramientas de Defensa

Jurisprudencia TJOC

- 1 El Tribunal Constitucional reconoció la competencia de la justicia indígena originaria. Autoridades que aplicaron justicia propia fueron liberadas y se devolvió la carpeta procesal.

Ley 403 — Reversión Minera

- 2 Si el empresario no trabaja por **5 años**, la comunidad denuncia ante el Viceministerio de Política Minera. Tras inspección, el área se revierte al Estado y se extingue el contrato.

Denuncia Parcial

- 3 Si una cuadrícula afecta territorio indígena, se puede solicitar la exclusión parcial del área sin cancelar todo el contrato.



Conclusiones Clave

Consulta Previa

Es el último eslabón y el más poderoso. Oponerse en esta fase frena el proceso.

Verificar Requisitos

Exigir cumplimiento de todos los requisitos ante AJAM. Incumplimiento = base para oponerse.

Ley 403

Denunciar inactividad minera (5 años sin trabajo). Herramienta efectiva para revertir contratos.

Marco Constitucional

Arts. 369–372 CPE y convenios internacionales respaldan los derechos indígenas. La consulta debe ser vinculante.

